



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Sofia Rotunno

Presidente

dott. Gabriele Sordi

Consigliere rel.

dott. Carlotta Calvosa

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 6458 del ruolo generale dell'anno 2021
trattenuta in decisione all'udienza del 6.4.2023, vertente

tra

Parte_1 nata a Guidonia Montecelio (RM) in data 28/10/1964
(*CodiceFiscale_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Bosco ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tivoli, Via Antonio del Re n.
22;

appellante – appellata inc.le

e

Controparte_1 nato a Marcellina (Rm) il 29/12/1959 (c.f.:
C.F._2), residente in Marcellina (Rm), Via Via F. Baracca n. 8,
rappresentato e difeso, dall'Avv. Federica Roiter ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio, sito in Tivoli, Via di Villa Adriana n. 140;

appellato – appellante inc.le

con la partecipazione del Procuratore Generale.

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 505/2021 del Tribunale di Tivoli il
giorno 8/4/2021.

Conclusioni

Di *Parte_1* «Rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità in quanto
infondata; rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni che di seguito si riportano:
accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 715/2016 del 17/06/2016 del Tribunale di
Tivoli e per l'effetto, determinare l'importo del mantenimento in favore della sig.ra *Pt_1*

Pt_1 per l'importo mensile di € 450,00 annualmente rivalutabili in base agli indici *Org_1* a far data da aprile 2017, rigettare l'appello incidentale e per l'effetto confermare il diritto della sig.ra *Pt_1* alla percezione dell'assegno di mantenimento, rigettare la domanda di restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento»

Controparte_1 : «1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra *Parte_1* [...] per tutti i motivi ex ante rappresentati; 2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto; 3) In via incidentale: riformulare la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce il diritto al mantenimento della sig.ra *Parte_1* gravante sul Sig. *CP_1* non sussistendo i presupposti economici e di legge per la sua concessione e per l'effetto 4) Condannare la sig.ra *Parte_1* alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento dal momento del venir meno dei presupposti per la sua concessione; 5) In subordine, considerate le nuove circostanze e i nuovi elementi di valutazione ex ante rappresentati, ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento ad € 100,00 mensili, così come domandato già nel giudizio di primo grado, a partire dalla data di emissione dei provvedimenti presidenziali, o, in subordine, dalla data di concessione del reddito di cittadinanza a favore della sig.ra *Parte_1* con conseguente sua condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite in eccesso. 6) Salve e impregiudicate le restanti statuizioni della gravata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio».

= = =

Con ricorso depositato nell'anno 2016 la sig.ra *Parte_1* si rivolgeva al Tribunale di Tivoli per chiedere: pronunciarsi la separazione personale dal coniuge signor *Controparte_1* disporsi l'affido condiviso dell'ultimogenito *Per_1* ancora minorenne, il suo collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale; porsi a carico del marito l'assegno mensile di euro 500,00 per il proprio mantenimento e l'ulteriore di euro 300,00 per quello del figlio oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti a quest'ultimo.

Costituitosi in giudizio, il signor *CP_1* replicava chiedendo: che fosse addebitata la separazione alla moglie; che il figlio *Per_1* fosse collocato presso di sé con assegnazione in suo favore della casa coniugale con onere a carico della madre di versargli il contributo mensile di euro 200,00 per il mantenimento del ragazzo; in subordine, ove fosse stato disposto il collocamento del minore presso la madre, fosse posto a suo carico un assegno di euro 200,00 per il mantenimento di *Per_1* e, ove non fosse stato riconosciuto l'addebito della separazione a carico della moglie, egli fosse onerato di un ulteriore assegno di soli euro 100,00 per il mantenimento della ricorrente.

Espletato invano il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, disponeva il collocamento di *Per_1* presso la madre ed assegnava alla stessa la casa coniugale, onerando il signor *Pt_2* di versarle l'assegno mensile di euro 200,00 per il di lei mantenimento l'ulteriore di euro 200,00 per quello del figlio oltre al rimborso del 50% delle spese a quest'ultimo necessarie.

Con la sentenza definitiva del giudizio il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito formulata dal resistente, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore con la sua collocazione presso l'abitazione del padre (nel corso dell' istruttoria già *Per_1* avendo deciso di spostarsi presso di lui), assegnava la casa coniugale al signor *CP_1* riconosceva alla madre la facoltà di vedere e di tenere con sé il figlio ormai quasi maggiorenne secondo libere intese con lo stesso, determinava (fermi per il passato i provvedimenti provvisori) a decorrere dal mese di Aprile 2021 in euro 250,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto dal signor *CP_1* per il mantenimento della moglie, dichiarava inammissibile ogni ulteriore domanda (la ricorrente aveva altresì invocato una quota dell'indennità di buonuscita percepita dal marito all'atto del suo pensionamento).

Con ricorso depositato l'8.11.2021 ha proposto appello avverso la sentenza la signora *Pt_1* per invocare l'incremento ad euro 450,00 dell'importo dell'assegno mensilmente dovutole dal marito. Ella ha motivato la sua richiesta - previa conferma del fatto di essere priva di alcun reddito - facendo rilevare che con la già avvenuta restituzione al medesimo della ex casa coniugale il signor *CP_1* non doveva più sopportare le spese di locazione dell'appartamento dove si era trasferito a vivere e che questi oramai da tempo nemmeno le versava più assegno mensile di euro 200,00 dovuto per il mantenimento del figlio *Per_1* .

Costituitosi in giudizio, il convenuto si opponeva alle richieste della ricorrente evidenziando: che costei si era in passato interessata solo all'accudimento dell'altra loro figlia gravemente disabile, di fatto indebitamente appropriandosi degli importanti emolumenti assistenziali riconosciuti alla ragazza per circa 2.000 € mensili fino all'intervenuto decesso della stessa; che il figlio *Per_1* aveva deciso di spostarsi presso di lui non accettando l'introduzione in casa del nuovo compagno della madre; che egli si era dovuto far carico dei costi di una scuola privata per consentire ad *Per_1* di diplomarsi; che, per far fronte accumulo delle spese la sostenersi, fra le quali la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari ad euro 587,04, egli aveva dovuto ricorrere a diversi prestiti personali risultando pertanto onerato delle diverse rate di restituzione; che la moglie aveva sottaciuto di percepire il reddito di cittadinanza e la pensione di invalidità. Pertanto, egli formulava le su riportate conclusioni proponendo anche appello incidentale per la revoca o la riduzione dell'importo dell'assegno dovuto alla moglie.

Il rappresentante della Procura Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.

Con decreto emesso dalla presidente della sezione ai sensi dell'articolo 127 c.p.c veniva disposta alla “cartolarizzazione” dell'udienza del 6.4.23 autorizzandosi le parti al deposito di note conclusionali.

* * *

La sentenza appellata merita conferma.

Ai sensi dell'art 156 c.c., presupposto per il riconoscimento di un assegno di mantenimento al coniuge in regime di separazione a carico dell'altro – al fine di consentirgli di conservare il tenore di vita goduto durante il ménage matrimoniale - è quello di una significativa differenza fra le rispettive condizioni economiche dei due.

L'entità del suddetto emolumento deve esser, di conseguenza, stimata in termini perequativi evitando di eccedere nel gravare il soggetto obbligato a versarlo.

Ebbene, nel nostro caso deve ritenersi che la quantificazione in € 250,00 mensili operata dal Tribunale è equa.

Se, infatti, la sig.ra **Pt_1** percepisce, complessivamente, circa 700,00 euro mensili a titolo di reddito di cittadinanza e di pensione di invalidità, il sig. **CP_1** pur avendo diritto al maggior rateo di pensione per € 2.400,00 risulta onerato non solo dell'importo della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa (€ 587,00 mese) ma anche, e per intero, del mantenimento del figlio da poco divenuto maggiorenne.

L'entità di tale ultimo impegno – con la necessità di aver fatto frequentare al ragazzo una scuola privata pur di consentirgli di terminare gli studi superiori altrimenti interrotti – giustifica gli ulteriori prestiti ai quali lo stesso convenuto ha documentato di aver dovuto far ricorso, risultando dunque il netto a sua disposizione – una volta detratto il mensile di € 250,00 corrisposto alla moglie - notevolmente ridotto e la sua condizione, così da ultimo, sostanzialmente equiparabile a quella della ricorrente.

Ne discende che, sia la richiesta formulata dalla sig.ra **Pt_1** di sentir incrementare l'ammontare dell'assegno riconosciutole, sia quella avanzata in via incidentale dal sig. **CP_1** per ottenerne la revoca o la riduzione, non meritano accoglimento, la quantificazione operata dal Tribunale riuscendo a ricondurre in equilibrio le rispettive condizioni economiche.

Segue al duplice rigetto l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

- rigetta sia l'appello principale sia quello incidentale proposti, rispettivamente, dalla sig.ra *Parte_1* e dal sig. *Controparte_1* avverso la sentenza n. 505/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli il giorno 8/4/2021;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti di legge per applicare ad entrambe le parti la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.4.23.

Il Consigliere est.

Dr Gabriele Sordi

Il Presidente

Dr.ssa Sofia Rotunno